

Договор публичной оферты на приобретение товаров через интернет-магазин DRON.BY

1. Общие положения.

1.1. Настоящий договор определяет порядок ведения Продавцом купли-продажи Товара через интернет-магазин DRON.BY (далее – интернет-магазин) в соответствии со ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ) и является официальной публичной офертой Продавца, адресуемой неопределенному кругу лиц.

1.2. Принимая настоящий договор, Покупатель соглашается на предоставление своих персональных данных интернет-ресурсу DRON.BY и даёт согласие на сбор, обработку, предоставление и хранение персональных данных, указанных им на интернет-ресурсе DRON.BY. Порядок отзыва согласия: по письменному требованию на электронный адрес организации **minskmodel@gmail.com**.

1.3. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора является сообщение о выборе и заказе Товара (квадрокоптеров, дронов, аксессуаров для аэросъёмки и иных товаров, представленных в каталоге), отправленное путём нажатия кнопки «Оформить заказ» в разделе «Корзина» посредством электронной связи, в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором и условиями (п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

1.4. При совместном упоминании Покупателя и Продавца по тексту настоящего договора последние именуются Стороны, а каждый по отдельности – Сторона.

1.5. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим правом и достаточным объёмом дееспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего договора.

1.6. Осуществляя Заказ Товара через интернет-магазин DRON.BY, Покупатель принимает и соглашается со всеми условиями, изложенными в настоящем договоре, и с информацией, размещённой на Сайте в момент принятия Продавцом Заказа.

1.7. К отношениям между Сторонами по настоящему договору применяются требования Законов Республики Беларусь «О торговле», «О защите прав потребителей» (далее – Закон) и иные нормативные и правовые акты Республики Беларусь, регулирующие вопросы розничной купли-продажи.

1.8. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий договор и в информацию на Сайте, в связи с чем Покупатель обязуется на момент обращения к Продавцу с Заказом на Товар учитывать возможные изменения.

1.9. Публикация информации, очевидно не соответствующей товару (в том числе цены, фото и описания квадрокоптеров, дронов, аксессуаров), признаётся технической ошибкой.

2. Оформление и сроки выполнения заказа.

2.1. Заказ Покупателя (квадрокоптеров, дронов, аксессуаров для аэросъёмки и иных товаров, представленных в каталоге) может быть оформлен по телефону и/или через Сайт интернет-магазина DRON.BY.

2.1.1. При оформлении Заказа по телефону Покупатель предоставляет Продавцу следующую необходимую информацию для оформления Заказа: наименование и артикул

желаемого товара (модель дрона, набор аксессуаров), количество, адрес доставки, контактный телефон, удобное время доставки, а также иные примечания (например, необходимость примерки защитных чехлов или проверки комплектации).

2.1.2. При оформлении Заказа через Сайт Покупатель заполняет электронную форму Заказа на Товар, выбирает способ доставки (курьером, в пункт выдачи, почтой) и оплаты, после чего отправляет сформированный Заказ Продавцу посредством сети Интернет.

2.1.3. Адрес электронной почты, указанный при оформлении Заказа через Сайт или по телефону, может быть использован для рассылки информации о статусе заказа, новинках и акциях интернет-магазина DRON.BY. Адрес электронной почты может быть удалён из базы интернет-магазина по письменному требованию его владельца, направленному на адрес **minskmodel@gmail.com**.

2.2. Информация в Заказе, полученная Продавцом, согласовывается с Покупателем либо Получателем по контактному телефону или электронной почте с целью уточнения, в том числе, конкретной даты и времени доставки Товара. Конкретная дата и время доставки зависят от выбранного товара (наличия на складе, необходимости предпродажной подготовки – проверки аккумулятора, калибровки, обновления прошивки), места и способа доставки, а также времени, необходимого Продавцу на обработку Заказа. Ориентировочный срок обработки заказа – от 1 до 3 рабочих дней.

2.3. При оформлении Заказа через Сайт Покупатель получает на указанный им электронный адрес уведомительное электронное письмо, подтверждающее факт оформления покупателем формы Заказа на сайте Продавца. Данное уведомительное письмо не является подтверждением факта принятия Заказа Продавцом. Подтверждением служит отдельное письмо менеджера или телефонный звонок.

2.4. В случае обнаружения, что на складе Продавца отсутствует необходимый Товар или необходимое его количество (например, конкретная модель дрона или запасной аккумулятор), Продавец информирует об этом Покупателя по контактному телефону, отражённому в Заказе. Покупатель вправе согласиться принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у Продавца, заменить заказанный товар на аналогичный (по согласованию), либо отказаться (аннулировать) от Заказа.

2.5. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся описания, свойств, характеристик Товара, совместимости аксессуаров с дронами, а также рекомендаций по выбору, Покупатель перед оформлением Заказа должен обратиться к Продавцу по телефонам, указанным на Сайте, через форму обратной связи или онлайн-чат.

2.6. Продавец вправе отказать клиенту в подтверждении или выполнении заказа в случае обнаружения в нём технической ошибки, связанной с работой программного обеспечения на стороне Продавца либо обеспечивающих его функционирование сторонних сервисов, в том числе явившейся следствием неправомерных действий со стороны третьих лиц. О таком отказе Продавец уведомляет Покупателя в течение одного рабочего дня с момента обнаружения ошибки.

3. Доставка товара.

3.1. При заказе Товара Покупателем на условиях доставки Продавец приложит все усилия, чтобы соблюсти сроки доставки Товара, указанные на Сайте или согласованные с Покупателем после оформления заказа, при этом не исключая причин, которые могут возникнуть и повлиять на сроки доставки в виде непредвиденных событий и обстоятельств, произошедших не по вине Продавца (погодные условия, задержки на таможне, сбои в работе транспортных компаний и т.п.).

3.2. Актуальные условия, способы и стоимость доставки Товаров интернет-магазина DRON.BY (квадрокоптеров, дронов, аксессуаров) размещены на Сайте в разделе «Доставка и оплата». Покупатель обязан ознакомиться с ними до момента оформления Заказа.

3.3. Право собственности на Товар, а также бремя его содержания и риск случайной гибели или случайного повреждения переходят к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю (или уполномоченному им лицу) и подписания товаросопроводительных документов (накладной, акта приёма-передачи) в соответствии со ст. 224, 211, 212 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

3.4. При получении Товара Покупатель (или уполномоченное им лицо) обязан в присутствии курьера или сотрудника службы доставки проверить целостность упаковки, комплектность Товара (сверяя с описью в заказе), а также внешний вид и работоспособность (включение, вращение пропеллеров, отклик пульта). Проверка должна производиться с сохранением товарного вида и заводской упаковки Товара. В случае обнаружения повреждений, несоответствия комплектации или дефектов Покупатель вправе отказаться от получения Товара, о чём делается отметка в товаросопроводительных документах.

3.5. Доставка Товара может осуществляться:

- курьерской службой по г. Минску и городам «Минской агломерации»;
- почтовыми отправлениями (Белпочта, СДЭК) по территории Республики Беларусь;
- самовывозом из пункта выдачи (офис Продавца).

3.6. Срок доставки исчисляется с момента подтверждения Продавцом Заказа (п. 2.3) и зависит от выбранного Покупателем способа доставки и наличия Товара на складе. Ориентировочные сроки:

- курьерская доставка по Минску: 1–2 рабочих дня;
- доставка в регионы Беларуси: 2–5 рабочих дней;
- самовывоз: по согласованию.

3.7. Бесплатная доставка (при заказе на сумму свыше 300 BYN) осуществляется в соответствии с акциями и условиями, указанными на Сайте.

3.8. В случае отсутствия Покупателя (или уполномоченного им лица) по указанному адресу в согласованное время, Продавец вправе перенести доставку на другое время или взыскать с Покупателя расходы, связанные с повторной доставкой, предварительно уведомив Покупателя.

3.9. Датой исполнения обязательств Продавца по доставке считается дата вручения Товара Покупателю (подписания накладной) или дата сдачи Товара перевозчику (для почтовых отправлений) – в зависимости от выбранного способа доставки.

4. Оплата товара.

4.1. Цена Товара указывается рядом с конкретным наименованием товара на Сайте интернет-магазина DRON.BY на странице товара в белорусских рублях (BYN). Цена указывается без налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с применением Продавцом упрощённой системы налогообложения (УСН) без НДС.

4.2. Цена Товара на Сайте интернет-магазина может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке (в том числе в рамках акций и сезонных скидок). При этом цена на Товар, на который уже оформлен и подтверждён Продавцом Заказ (согласно п. 2.3), изменению не подлежит.

4.3. Оплата Товара Покупателем или Получателем производится в белорусских рублях (BYN). Для иностранных покупателей (нерезидентов Республики Беларусь) оплата производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему на день оплаты. Форма и способы оплаты (банковская карта, электронные деньги, наличный расчёт при получении, безналичный перевод для юридических лиц) указаны Продавцом в разделе «Доставка и оплата» на Сайте интернет-магазина.

4.4. Продавец вправе предоставлять Покупателю или Получателю скидки на Товары, а также устанавливать программу бонусов (накопительные скидки, промокоды, подарки при заказе). Виды скидок, порядок и условия начисления и предоставления бонусов указываются на Сайте интернет-магазина в публичном доступе и могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке. Информация о действующих акциях и скидках размещается в соответствующем разделе «Акции» на Сайте.

4.5. В случае несогласия Покупателя с изменённой ценой Товара, Покупатель не осуществляет акцепт (не оплачивает) Заказ. Факт оплаты Заказа означает полное согласие Покупателя со стоимостью Товара.

5. Гарантии и ответственность.

5.1. Продавец не несёт ответственности за ущерб, причинённый Покупателю или Получателю вследствие ненадлежащего использования последними Товара (квадрокоптера, дрона, аксессуаров), приобретённого в интернет-магазине DRON.BY, в том числе при нарушении правил эксплуатации, указанных в инструкции производителя (полёты в неблагоприятных погодных условиях, столкновения, попадание влаги, использование неподходящих зарядных устройств, самостоятельная модификация и т.п.).

5.2. Продавец не несёт ответственности за содержание и функционирование других сайтов в сети Интернет, ссылки на которые могут быть размещены на Сайте интернет-магазина.

5.3. Продавец вправе переуступить либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам без согласия Покупателя, уведомив последнего о такой передаче в письменной форме (по электронной почте).

5.4. Продавец не несёт ответственности за последствия, связанные с действиями Покупателя или Получателя в случае использования Товара, приобретённого у Продавца, в предпринимательских (коммерческих) целях, если такая цель не была заявлена и согласована при оформлении Заказа.

5.5. Продавец не отвечает за убытки Покупателя или Получателя, возникшие в результате:

- предоставления недостоверной информации при согласовании Заказа, в т. ч. неправильного указания идентификационных сведений (адреса, телефона, адреса электронной почты);
- неправомерных действий третьих лиц (в том числе DDoS-атак, взлома аккаунта, перехвата данных при передаче по незащищённым каналам связи).

5.6. Покупатель или Получатель несут полную ответственность за достоверность идентификационных сведений, указанных им при Заказе Товара в интернет-магазине. Продавец не обязан проверять достоверность таких сведений, если иное не предусмотрено законодательством.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после вступления в силу настоящего договора и/или в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, военные действия, аварии, эпидемии, отключения электроэнергии, сбои в работе общедоступных сетей связи), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

5.8. В иных случаях, не предусмотренных пунктом 5.7 настоящего договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.9. В случае необоснованного отказа Покупателя от приобретения товара (без указания причин, предусмотренных законом или настоящим договором) после подтверждения Заказа Продавцом, Покупатель обязан возместить расходы Продавца, связанные с доставкой Товара Покупателю (в том числе обратной доставкой), а также расходы на обработку и комплектацию Заказа в размере, указанном на Сайте в разделе «Доставка и оплата».

5.10. Условия гарантии на Товар (квадрокоптеры, дроны, аккумуляторы, запасные части и аксессуары), сроки гарантийного обслуживания, порядок обращения в сервисный центр и перечень гарантийных случаев (а также исключений) размещены на Сайте в разделе «Гарантия». Гарантийный срок на основные модели дронов составляет 12 месяцев со дня передачи Товара Покупателю, если иное не установлено производителем. На аккумуляторы и расходные материалы (пропеллеры, винты, чехлы) гарантийный срок может составлять 6 месяцев или не предоставляться в соответствии с законодательством и условиями производителя.

6. Прочие условия.

6.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Республики Беларусь.

6.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя или Получателя, он должен обратиться к Продавцу по телефону или через форму «Обратной связи» на Сайте интернет магазина.

6.3. Все возникающие споры Стороны будут стараться решить путем переговоров. При не достижении обоюдовыгодного соглашения, спор между Сторонами будет передан

на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего договора не влечет за собой недействительность его остальных положений.

6.5. Продавец имеет право использовать электронный адрес и телефонные номера Покупателя для рассылки информационных сообщений.

6.6. Продавец имеет право перед поставкой заказанного Покупателем товара потребовать от Клиента 100% предоплаты заказанного товара. Продавец имеет право отказать Покупателю в доставке товара при отсутствии такой оплаты. Продавец имеет право потребовать от Покупателя 100% предоплаты заказанного товара в следующих случаях:

- если Покупатель, ранее совершал заказы, но отказывался от выкупа заказанных товаров, доставленных в срок и в надлежащем качестве;
- по иным причинам на усмотрение интернет-магазина.

6.7. Продавец вправе произвести ограничения одновременно доставляемого Покупателю Товара.

6.8. Продавец вправе не подтвердить либо аннулировать заказ и уведомить об этом Покупателя, отказать в оплате и/или продаже Товара по указанной цене, если она явилась следствием технической ошибки или неправомерных действий со стороны третьих лиц. Стоимость товара может быть следствием указанных обстоятельств, если отличается от медианы стоимости данной модели/модификации товара по рынку в данный момент времени более чем на 20%. В таком случае Продавец вправе отказать в оплате и/или продаже данного товара по указанной цене.

7. Реквизиты продавца.

ООО «ДРОН.БАЙ» Республика Беларусь

220134, г. Минск, ул. Притыцкого 79, офис 17

УНП: 704815263 ОКПО 921056437803

Телефон: +375257881055

Адрес электронной почты: minskmodel@gmail.com